



BAMBANG SUWITO S, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-00230.AH.02.01 TAHUN 2016

TANGGAL 21 MARET 2016

KANTOR :

JL. Ir. H. JUANDA NO. 55

KARANG BARU - KABUPATEN ACEH TAMIANG

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
MISBAHUR RASYAD AL-AZIZIYAH**

A K T A : _____

Tanggal : 05 MARET 2018 _____

Nomor : 04.- _____

PARA PENGHADAP :

1. TUAN NURMISWARI, S.HI. M.Ag 5. TUAN AJI ASMANUDDIN, MA

2. TUAN H. Tgk.RIDWAN GAPI, S.Ag

3. TUAN ARIS MUNANDAR, S.Pd.I

4. NYONYA LATHIFAH

KANTOR NOTARIS
BAMBANG SUWITO S, S.H., M.Kn.
JLN. Ir. H. JUANDA No. 55
KARANG BARU - KAB. ACEH TAMIANG

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MISBAHUR RASYAD AL-AZIZIYAH

Nomor : 04.-

-Pada pukul 15.00 WIB (lima belas kosong-kosong Waktu Indonesia Barat.-----

-Pada hari ini, Senin, tanggal lima Maret dua ribu delapan belas (05-03-2018).-----

-Berhadapan dengan saya, BAMBANG SUWITO S, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Aceh, berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-00230.AH.02.01.Tahun 2016, tanggal 21 Maret 2016, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1.-Tuan NURMISWARI, Sarjana Hukum Islam, Master Agama, (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis NURMISWARI), lahir di Garot, pada tanggal tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (03-09-1986), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Kelurahan/Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1111030309860001.-----

-Untuk Sementara Waktu Berada di Kabupaten Aceh Tamiang.-----

2.-Tuan Haji Tengku RIDWAN GAPI, Sarjana Agama (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H.Tgk.RIDWAN GAPI, S.Ag), lahir di Alue Lhok, pada tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (25-03-1963), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Muttaqin, Kelurahan/Desa Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1174032503630002.-----

-Untuk Sementara waktu Berada di Kabupaten Aceh Tamiang.-----



3.-Tuan ARIS MUNANDAR, Sarjana Pendidikan Islam (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ARIS MUNANDAR, S.Pd.I) lahir di Pante Lhong, pada tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-02-1983) Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Kelurahan/Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174042002830001.-----

-Untuk Sementara waktu Berada di Kabupaten Aceh Tamiang.-----

4.-Nyonya LATHIPAH, lahir di Langsa, pada tanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (22-10-1991) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Kelurahan/Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174035210910003.-----

-Untuk sementara waktu berada di Kabupaten Aceh Tamiang.-----

5.-Tuan AJI ASMANUDDIN, Master Agama (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AJI ASMANUDDIN, MA) lahir di Sembilan, pada tanggal sepuluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga (10-02-1963) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Mesjid, Kelurahan/Desa Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174031002630002.-----

-Untuk sementara waktu berada di Kabupaten Aceh Tamiang.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris, berdasarkan Kartu Identitas yang diperlihatkan kepada Saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak seperti tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu;-----

1.Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan, yang akan didirikan dengan akta ini.-----

2. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal Yayasan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah saling setuju dan mufakat untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Yayasan ini bernama "**MISBAHUR RASYAD AL-AZIZIYAH**" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan nama (**MISRA**), berkedudukan dan berkantor Pusat di Dusun Melur, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:-----

1. Sosial,-----
2. Kemanusiaan,-----
3. Keagamaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan pasal dua (2) diatas maka, Yayasan ini menjalankan kegiatan sebagai berikut:--

1. Bidang Sosial;-----
 - a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat,
 - b. Mendirikan Klinik-klinik, percetakan, perpustakaan, brosur, penjiwaan dan lain-lainnya,-----
 - c. Membina dan mengembangkan serta mempertinggi mutu pendidikan dan membantu pemerintah dalam bidang Pendidikan dan Pembangunan guna mencerdaskan mutu anak Bangsa,-----



- d. Pembinaan olah raga,-----
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan,-----
- f. Studi banding.-----

2. Bidang Kemanusiaan;-----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam,-----
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan
gelandangan,-----
- c. Memberikan perlindungan konsumen,-----
- d. Melestariakan lingkungan hidup.-----

3. Bidang Keagamaan;-----

- a. Mendirikan sarana ibadah,-----
- b. Pendidikan dalam bidang Da'wah,-----
- c. Pendidikan Agama Islam dari tingkat Kanak-kanak
sampai Aliyah dan Pendidikan Umum,-----
- d. Mendirikan Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti
Wreda,-----
- e. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Raudatul
Anfal,-----
- f. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah,-----
- g. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, beasiswa
dan sedekah,-----
- h. Meningkatkan pemahaman keagamaan,-----
- i. Melaksanakan syiar keagamaan dan syariat islam,-----
- j. Studi banding keagamaan.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- PASAL 5 -----

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang
dipisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk
uang yang jumlahnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu
(1) diatas, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh
dari:-----

- a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,-----
- b. Hibah dan atau Hibah Wasiat,-----
- c. Wasiat,-----
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan Perundang undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN -----

PASAL 6 -----

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari;-----
 - A. Pembina,-----
 - B. Pengurus,-----
 - C. Pengawas.-----

PEMBINA -----

PASAL 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai Dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina maka dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----



7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- PASAL 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut ;-----
 - a. Meninggal dunia,-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal tujuh (7) ayat tujuh (7),-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina,---
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan,-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- PASAL 9 -----

1. Dewan Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila Pembina lebih dari satu (1) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar,-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas,-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,-----
 - d. Pengesahan Program kerja dan rancangan Anggaran tahunan Yayasan; dan-----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan,-----

f. Pengesahan laporan tahunan,-----

g. Penunjukan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.---

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam satu (1) tahun, paling lambat dalam lima (5) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal dua belas (12) Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu apabila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau tempat lain dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil Keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang Pembina yang dipilih oleh anggota Pembina yang hadir.-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----



PASAL 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ;-----
 - a. dihadiri paling sedikit dua pertiga ($2/3$) dari jumlah anggota Pembina,-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina untuk yang kedua kalinya,--
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,--
 - d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua puluh satu (21) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama,-----
 - e. rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari satu perdua ($1/2$) jumlah anggota.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih satu perdua ($1/2$) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dapat ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut;--
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara dan ditambah satu (1) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya,-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari anggota yang hadir,-----

c. suara yang Abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat.--

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat enam (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat delapan (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada satu (1) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- PASAL 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahunnya, paling lambat lima (5) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan ;-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang,-----

b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus,---

c. penetapan kebijakan umum Yayasan,-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan,-----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurus dan pengawasan yang telah



dijalankan selama satu (1) tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.-----

----- PENGURUS -----

----- PASAL 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ;-----
 - a. seorang Ketua.-----
 - b. seorang Sekretaris; dan-----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Ketua, maka satu (1) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Sekretaris maka satu (1) orang diangkat sebagai Sekretaris Umum.--
4. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Bendahara maka satu (1) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- PASAL 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau Honorarium apabila Pengurus Yayasan;-----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh tanggung jawab.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak

terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6. Pengurus berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksanaan Kegiatan.-----

PASAL 15

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila;-----

1. meninggal dunia.-----
2. mengundurkan diri.-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit lima (5) tahun.-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
5. masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

PASAL 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rencangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----



4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut;-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar Negeri.-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.---

d. membeli atau dengan cara lain mendapat /memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.-----

e. menjual atau dengan cara lain melepas kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan.-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat lima (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

PASAL 17

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal;----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang.-----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.-----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

PASAL 18

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum, atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.---
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretraris umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seseorang atau lebih yang diwakilkannya berdasarkan surat kuasa.-----

PELAKSANA KEGIATAN

PASAL 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksanan Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan Hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau



dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan dan masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu.-----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

PASAL 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus dikarenakan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus yang bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus lainnya.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- PASAL 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu (1) orang atau Lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapatkan tanda terima paling lambat tujuh

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk Mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan surat setuju lebih dari satu perdua ($1/2$) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan satu (1) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh anggota rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat enam (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengurus juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat delapan (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- PASAL 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari satu (1) orang atau lebih anggota Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Pengawas, maka satu (1) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

PASAL 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----



7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

PASAL 26

-Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia.-----
2. Mengundurkan diri.-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit lima (5) tahun.-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
5. Masa jabatannya berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

PASAL 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Pengawas.-----
2. Ketua Pengawas dan satu (1) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang;-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan,-----
 - b. memeriksa dokumen,-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus,-----
 - d. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu (1) orang atau lebih Pengurus apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.--
6. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat enam (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat tujuh (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;-----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.---

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat tujuh (7) dan ayat delapan (8) maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan tetap menjabat kembali sesuai dengan jabatannya.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- PASAL 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapatkan tanda terima paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----



6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

PASAL 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.--
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit dua pertiga ($2/3$) dari jumlah Pengawas;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat empat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pengawas kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat empat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengawas Kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua puluh satu (21) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit satu perdua ($1/2$) jumlah Pengawas.-----

PASAL 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari satu perdua ($1/2$) jumlah yang sah.-----



3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan satu (1) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh anggota rapat sebagai Sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat enam (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat delapan (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- PASAL 31 -----

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat tujuh

- (7) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- PASAL 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.---
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.---
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara dan hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari anggota yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- KEDURUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- PASAL 33 -----

1. Rapat Gabungan:-----
- a. rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota

Pengurus dan dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota
Pengawas;-----

b.dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat satu

(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan rapat gabungan kedua;-----

c.pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu

(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat tujuh (7)
hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
rapat;-----

d.rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat

sepuluh (10) hari dan paling lambat dua puluh satu
(21) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama;----

e.rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling
sedikit satu perdua (1/2) dari jumlah anggota
Pengurus dan satu perdua (1/2) dari jumlah anggota
Pengawas.-----

2.Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3.Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling
sedikit dua pertiga (2/3) bagian dari jumlah suara yang
sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4.Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat yang
mana pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan
satu (1) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas
yang ditunjuk oleh anggota rapat.-----

5.Berita acara rapat sebagaimaa dimaksud dalam ayat empat
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang
terjadi dalam rapat.-----

6.Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat empat

(4) tidak disyarkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta Notaris.-----



7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan para Pengurus beserta Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat tujuh (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- PASAL 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu (31) Desember.-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.---

3. Untuk pertamakalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu (31) Desember.-----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat lima (5) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----

b. laporan keuangan harus sama dengan posisi keuangan pada akhir tahunnya dan laporan keuangan harus sama dengan kas dan catatan pembukuannya.-----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tertulis tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.-----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar Akutansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman pada Kantor Yayasan.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

PASAL 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat tiga (3) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama.-----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari satu perdua ($\frac{1}{2}$) dari seluruh Pembina.-----

6. Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

PASAL 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris, dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.-----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat tiga (3) cukup



diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Curator.-----

----- PENGGABUNGAN -----

----- PASAL 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu (1) atau lebih Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----

a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis, atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada Pembina.-----

----- PASAL 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit tiga perempat (3/4) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit tiga perempat (3/4) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat dua (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat empat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar berbahasa Indonesia paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungannya.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 40** -----

1. Yayasan bubar karena;-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan;-----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.--
 2. tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit, atau-----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat satu (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit



tiga perempat (3/4) dari jumlah Pembina dan disetujui paling sedikit tiga perempat (3/4) dari seluruh anggota Pembina.-----

----- PASAL 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "Dalam Likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku Peraturan Perundang-undangan dibidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat lima (5) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau kurator paling lambat tujuh (7) hari terhitung tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat delapan (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat tujuh (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

PASAL 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang undang yang berlaku bagi hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud ayat satu (1) dan ayat dua (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

PASAL 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal tujuh (7) ayat empat (4) Pasal tiga belas (13) ayat satu (1) dan Pasal dua puluh empat (24) ayat satu (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

A. PEMBINA :

-KETUA ; Tuan NURMISWARI, Sarjana Hukum Islam, Mater Agama, (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis NURMISWARI), lahir di Garot, pada tanggal tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh enam (03-09-1986), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Kelurahan/Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1111030309860001.

B. PENGURUS :



-KETUA ; Haji Tengku RIDWAN GAPI, Sarjana Agama (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H.Tgk.RIDWAN GAPI, S.Ag), lahir di Alue Lhok, pada tanggal dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (25-03-1963). Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Muttagin, Kelurahan/Desa Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1174032503630002.-----

-SEKRETARIS ; Tuan ARIS MUNANDAR, Sarjana Pendidikan Islam (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ARIS MUNANDAR, S.Pd.I) lahir di Pante Lhong, pada tanggal dua puluh Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-02-1983) Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Kelurahan/Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174042002830001.-----

-BENDAHARA ; Nyonya LATHIFAH, lahir di Langsa, pada tanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (22-10-1991) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Kelurahan/Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174035210910003.-----

C. PENGAWAS ;-----

-KETUA ; Tuan AJI ASMANUDDIN, Master Agama (Dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AJI ASMANUDDIN, MA) lahir di Sembilan, pada tanggal sepuluh Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga (10-02-1963) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Masjid, Kelurahan/Desa Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174031002630002.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta

Pendirian ini mendapat pengesahan atau, didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

4. Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang sebagaimana juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengaajukan serta menandatangani semua permohonan dan dukumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Aceh Tamiang, pada pukul, hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut diatas, dengan dihadiri oleh;-----

- 1.-Tuan **NGATIMAN**, lahir di Alur Selalas, pada tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (08-07-1979), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pipa, Kelurahan/ Desa Alur Selalas, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1275050807790003.-----

- 2.-Tuan **REZA EKD SAPUTRA**, Sarjana Hukum, lahir di Langsa, pada Tanggal enam belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-09-1994), warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Dusun Setia, Kelurahan/ Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1116071609940001.-----

-Kedua saksi-saksi tersebut adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi dan maksud akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris,-----



-Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka penghadap membubuhkan cap jempol ibu jari pada lembar tambahan yang telah disediakan untuk itu, dan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN ACEH TAMIANG



-BAMBANG SUWITO S, S.H., M.Kn=